

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 [5] ◆ 수상태양광 계약관리 미흡

소 관 부 서 ◆발전소 △팀

조 치 부 서 ◆발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 △팀은 공사, 용역, 구매 계약업무를 담당하고 있으며, ⅸ처(舊◆처)로부터 20##. #. #. 「◆ 육상·수상태양광 발전설비 구매계약 사후 기술관리 위임」을 받아 「◆ 수상태양광 #MW급 발전설비 1식 구매」 EPC계약 계약사후관리 업무를 처리하고 있다.

ⅸ처는 재생에너지 사업개발 업무를 총괄하면서 「◆ 육상·수상태양광 건설사업 본사/사업소 업무분장(안)」에 따라 「◆ 수상태양광 #MW급 발전설비 1식 구매」 EPC 계약 사업의 중요 기본계획 변경 검토 및 확정을 추진하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「선금지급및관리지침」제3조(채권확보) 제4항에 따르면 그 이행기간을 연장하는 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하여야 한다라고 되어 있다.

ⅸ처의 20##. #. ##. 「◆ 육상·수상태양광 발전설비 구매계약 사후 기술관리

위임」의 본사와 사업소간 업무분장 내용을 살펴보면, 중요 기본계획 변경검토 및 확정 등은 본사에서 수행하고 대가의 지급(선금지급 포함), 변경계약 등의 계약사후 관리는 사업소에서 수행하도록 되어 있다.

따라서 계약의 이행기간이 연장되는 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장 기간을 가산한 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출받아 우리 회사가 선금 지급으로 인한 손실이 발생되지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆발전소 수상태양광 EPC 계약과 관련되어 선금 증권 보험기간 만료일인 20##. #. #. 이전에 보험기간의 연장(갱신)이 처리되어야 하나, 선금 증권 보험기간 연장 없이 계약 해지에 따른 선금금 반환 업무가 추진 되어 공동 수급사인 (주)△△의 선금보증증권 보험기간(20##. #. #. ~ 20##. #. #.) 경과 및 파산(20##. #. ##)으로 선금 정산액 ###,###,###원의 반환이 불가능한 결과가 초래되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과 ◆발전소 △팀에서는 수상태양광 사업이 인허가 불허로 계약 중지 상태가 지속되는 상황에서 선금 보증보험 보험기간 만료 이전 부터 본사 사업주관 부서인 ▼처에 구두 및 공문('2#. #. ##. 1차, '2#. #. #. 2차) 으로 ◆발전소 수상태양광 사업의 선금 보증기간 연장 및 계약의 지속 여부 등에 대하여 확인을 요청하였으나, 명확한 통보가 없었으며 20##. #. #. ▼처로부터 「◆발전소 수상태양광 사업검토위원회 개최결과 알림(사업철수)」을 통보 받게 되었다고 주장하고 있다.

이에 더하여 보험기간 연장은 계약상대자가 추가 비용 부담, 보증 연장 기간의

미확정 등으로 ㄹ처의 선금 보증기간 연장 및 계약의 지속 여부 등에 대한 업무 통보가 필요하였다는 의견을 제시하고 있다.

그러나 ◆ △팀은 20##. #. ㄹ처의 「◆발전소 육상·수상태양광 발전설비 구매계약 사후 기술관리 위임」에 따라 선금지급 등 계약사후관리 업무를 수행하여야 되며, 비록 선금 보증증권 보험기간 만료일(~20##. #. #.) 이전에 ㄹ처로부터 본 건 계약의 지속 여부 등에 대한 명확한 통보가 없었다 할지라도, 비록 본 계약이 계약 중지 상태이지만 유효하게 지속 되었기에 ◆ △팀에서는 「선금지급및관리지침」에 따라 본사 문의와는 별개로 본 계약의 선금 증권 보험 만료 기간인 20##. #. #. 이전에 계약상대자에게 선금 증권 보험기간 연장(갱신) 요청을 하였어야 함이 타당하지만, 선금 증권 보험기간 연장(갱신)은 계약상대자가 보험회사에 추가 보증 수수료를 지급하여 연장하는 것으로서 ① 계약의 지속 여부 불확실 ② 장기간의 계약중지 기간[20##. #. #. ~ 20##. #. #.(사업검토위원회 철수 결정)] ③ 보험기간 연장을 위한 연장 기간 미확정 등으로 사업소가 독단적으로 선금 증권 보험 기간을 연장하기에는 어려움이 있는 것 또한 사실이다.

조치할 사항 ◆발전소장은

- ① 「◆발전소 수상태양광 #MW급 발전설비 1식 구매」 EPC 계약 건에 대하여 「선금지급및관리지침」의 채권확보 업무를 부적절하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’처분하시기 바라며,(경고 1)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)